

조문별 제·개정 이유서

1. 연 1회 통지의 기간 판단기준 명시(Ⅱ. 8. 나.)

가. 개정 이유 및 내용

- 연 1회 이상 통지하여야 한다고 총리령에서 정하고 있는바, 계약체결일을 기준으로 하는 경우, 모든 계약마다 1년의 기준이 달라 통지의무 이행·관리에 어려움이 있을 수 있음을 고려하여 매년 1월 1일부터 12월 31일까지를 기준으로 함을 명시

나. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 없음

다. 입법효과

- 선불식 할부거래 분야 소비자보호 강화

다. 그 밖의 참고사항

- 없음

2. 계약금(제1회 선수금)을 받은 해에는 통지의무 면제(Ⅱ. 8. 다.)

가. 개정 이유 및 내용

- 계약 체결일로부터 기간이 오래 경과되지 않아 통지 필요성이 크지 않은바, 해당 연도에는 통지하지 않아도 됨을 명시

나. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 없음

다. 입법효과

- 선불식 할부거래 분야 소비자보호 강화

다. 그 밖의 참고사항

- 없음

3. 만기납입자에 대한 통지의무 명시(Ⅱ. 8. 바.)

가. 개정이유 및 내용

- 선불식 할부계약의 대금 전부를 지급하였으나 아직 재화등을 공급받지 않은 소비자(만기납입자)의 경우, 계약체결일로부터 상당기간이 경과하였으며, 대금 전부를 지급하였으나 서비스를 받지 못한 상태이므로 가장 보호 필요성이 큰 소비자임을 고려하여 통지하여야 함을 명시

나. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 없음

다. 입법효과

- 선불식 할부거래 분야 소비자보호 강화

다. 그 밖의 참고사항

- 없음

4. 소비자 연락처를 알지 못하는 경우에 대한 이행방안(Ⅱ. 8. 아.)

가. 개정이유 및 내용

- 소비자의 주소, 전화번호 등 연락처가 변경되었으나 소비자가 이를 알리지 않은 경우 등 사업자가 유효한 연락처를 보유하지 않아 소비자에

게 통지할 수 없는 경우에는 주소, 전화번호 등 모든 연락처가 유효하지 않음을 입증하는 자료 등 통지하려고 노력한 사정을 입증하는 자료를 보유하여야 함을 명시

나. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 없음

다. 입법효과

- 선불식 할부거래 분야 소비자보호 강화

다. 그 밖의 참고사항

- 없음

5. 개인정보 보호법 준수 의무 명시(Ⅱ. 8. 자.)

가. 개정이유 및 내용

- 선불식 할부거래업자(통지를 위해 정보를 제공받은 제3자를 포함)는 「개인정보 보호법」을 준수하여야 함을 명시

나. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 없음

다. 입법효과

- 선불식 할부거래 분야 소비자보호 강화

다. 그 밖의 참고사항

- 없음

6. 소비자 혼동 가능성이 있는 계약 관련 통지시 유의사항(Ⅱ. 8. 차.)

가. 개정이유 및 내용

- 납입횟수 추가 인정, 결합상품 판매 등으로 인해 소비자가 선수금액이나 납입횟수와 관련하여 의문을 가질 수 있는 경우, 산정방식이나 문의가 가능한 연락처 등을 포함하여 통지해야 함을 명시

나. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 없음

다. 입법효과

- 선불식 할부거래 분야 소비자보호 강화

다. 그 밖의 참고사항

- 없음

7. 소비자 혼동 가능성이 있는 계약 관련 통지시 유의사항(Ⅱ. 8. 카.)

가. 개정이유 및 내용

- 할부거래법 제23조제5항에 따라 할부거래법 시행령 제15조제3항에서 정하는 사항이 변경된 경우, 변경된 내용과 변경 일자를 소비자에게 선수금 등 관련 정보와 함께 통지하면 할부거래법 제27조의2제1항에 따른 통지의무 뿐만 아니라 같은 법 제23조제5항에 따른 변경정보 통지 의무 또한 같이 이행한 것으로 봄을 명시

나. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 없음

다. 입법효과

○ 선불식 할부거래 분야 소비자보호 강화

다. 그 밖의 참고사항

○ 없음